근저당권 설정계약서 (부동산담보대출)

OO은행 · LN-13

부동산을 담보로 하는 대출에서, 담보 제공자가 은행을 위해 근저당권을 설정하는 계약입니다. 등기는 은행이 지정한 법무사가 진행하며, 근저당권 설정 비용은 은행이 부담합니다.

1. 당사자

근저당권자	OO은행	**채무자**	
근저당권설정자(담보 제공자)		**채무자와의 관계**	☐ 본인 ☐ 배우자 ☐ 기타

2. 담보 목적물

소재지	
종류·면적	☐ 아파트 ☐ 연립·다세대 ☐ 단독주택 ☐ 기타 / ㎡
등기 고유번호	

3. 설정 내용

채권최고액	원	**순위**	순위
피담보채무 범위	☐ 특정채무 ☐ 한정근담보	**존속 기간**	정하지 않음(채무 전액 변제 시 말소)

4. 주요 조항

제1조 (피담보채무)
이 근저당권은 위 채권최고액 범위에서 채무자가 은행에 대해 지는 이 대출 원금, 이자, 지연배상금 및 담보 관련 비용을 담보합니다.

제2조 (담보물 관리)
설정자는 담보물을 잘 관리해야 하며, 은행의 동의 없이 담보물을 팔거나 다른 권리(임대차, 전세권 등)를 설정해 담보 가치를 떨어뜨리면 안 됩니다.

제3조 (보험)
은행이 요청하면 설정자는 담보물에 화재보험을 들고, 보험금 청구권에 질권을 설정할 수 있습니다.

제4조 (담보물 처분)
채무자가 기한의 이익을 잃으면 은행은 민사집행법에 따른 경매 등 법정 절차로 담보물을 처분해 채권에 충당할 수 있습니다.

제5조 (말소)
채무가 모두 변제되면 은행은 지체 없이 근저당권 말소에 필요한 서류를 교부하거나 말소 등기를 진행합니다.

5. 확인

동의 항목	구분	동의 여부
근저당권 설정 내용과 담보물 처분 가능성에 대해 설명을 들었습니다.	**필수**	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음
등기 업무를 위해 은행 지정 법무사에게 개인정보를 제공하는 데 동의합니다.	**필수**	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

작성일	20 년 월 일
채무자	성명: (서명 또는 인)
근저당권설정자	성명: (서명 또는 인)